



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

مذكرة بالرد على صحيفة دعوى في الدعوى رقم ٢٠٢٤/١٤٠٩/٥٣

مقدمة لدى محكمة الدقم الابتدائية الدائرة العمالية

لجلسة ٢٠٢٤/١٢/١٠م

«مقدمة من:»

(مدعى عليها)

عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م

ومحلها المختار/ مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية

العنوان/ العذبية - بوشر - شارع السلطان قابوس - بالقرب من مطار مسقط الدولي - بناية الزين - الطابق الأرضي - هاتف رقم: (٢٤١٣٧١١٢) - نقال رقم: (٩٠٩٢١٠٠٠)

«ضد:»

(المدعي)

سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلى

يمثله قانوناً/ مكتب د.وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية.

العنوان/ محافظة مسقط - منطقة الوطية - مجمع أوتاد - مكتب رقم ٢١ - هاتف رقم: ٩٣٨٧٠٩٩٤

نتقدم لعدالة المحكمة الموقرة وبالنيابة عن موكلتنا بموجب سند الوكالة المرفقة (مستند أول) بمذكرة بالرد على ما تضمنته صحيفة دعوى المدعي من أسانيد وطلبات؛ ونلتزم في ختامها القضاء برفض الدعوى بسبب وجود أوامر سامية بوقف الترقيات والمكافآت يتعين الامتثال لها وتطبيقها، فضلاً عن أنه لا يجوز إعمال مبدأ المساواة إذا ترتب عليه مخالفة أحكام القانون الواجب التطبيق؛ وتوجز المدعى عليها بيان ذلك فيما يلي:



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

﴿الوقائع﴾

أقام المدعي دعواه الماثلة ملتصقا في ختامها القضاء له بما يلي:

- **قبل الفصل في الموضوع:** ندب خبير مختص بالموارد البشرية على نفقة المدعي عليها، تكون مأموريته وفق التفاصيل الواردة في البند رابعا.

- **وفي الموضوع:**

١- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل الوضع المالي للمدعي بأن تقوم بتسكينه في الدرجة ٤,٢ وتعديل أجره الشهري ليصبح مبلغا وقدره ٢٧٠٠ ر.ع وذلك اعتبارا من تاريخ التعيين في ٢٠١٩/٤/١٧ م، وتعديل تسجيل مقدار الراتب والعلاوة الدورية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك.

٢- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن ٢٠١٩/٤/١٧ م وحتى أجر شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م، مبلغا وقدره ٦٤,٢٦١,٣٨٠ ر.ع.

٣- إلزام المدعي عليها بتعويض المدعي مقابل العمل الإضافي المكلف به للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة من يونيو ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ م مبلغ وقدره ٣٢,٣٠٠.

٤- إلزام المدعي عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة.

٥- وإلزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٥٠٠) ر.ع خمسمائة ريال عماني.

٦- شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما يقضى به.



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

وقد استند المدعي إلى نص المادة ٢٣ من قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم رقم ٢٣/٥٣/٢٠٢٣ م؛ مدعياً استحقاقه للترقية للدرجة المالية (٤,٢) ، وهو المردود عليه بما يلي :

نستهل مذكرة الرد بالإشارة إلى أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، إذ أنه وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة فإن المساواة لا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون أو مخالفتها، ذلك أنه ومن غير السائغ التحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة بوجوب احترام الأوامر السامية الصادرة من سلطان البلاد والامتثال لها وتطبيقها.

وبمطالعة عدالة المحكمة للمستندات المقدمة طي المذكرة الماثلة يتبين أنها تشتمل على بيان بالأوامر السامية المنقولة بموجب كتاب الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والتي قضت في وقت سابق وتحديدًا في ٢٠٢٠/٣/١٩ م بغلق الباب أمام الترقيات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها.

ولما كانت الأوامر السامية مطاعة، وواجبة النفاذ بموجب نصوص النظام الأساسي للدولة عملاً بنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢١ قد نصت على أن: السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساھر على رعايتها وحمايتها.

ولما كان يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها، لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة بها، عليه تجد عدالة محكماتكم أن إجابة المدعي لطلباته يتعارض مع التوجيهات السامية المشار إليها، ويخالفها بشكل صريح.



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

ثانياً:-

أنه من السائد فقها وقضاء أن قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون لأنها من قواعد العدالة، إلا أن هذه المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون أو مخالفتها. ولا يجوز إعمال مبدأ المساواة إذا ترتب عليه مخالفة أحكام القانون الواجب التطبيق.

ثالثاً:-

مما سبق يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن جميع ما ساقه المدعي من ادعاء في شأن ترقية زملائه لا وجه له من الصحة.

وترفق المدعى عليها لعدالة محكماتكم الخطاب الصادر من الفاضل/ سالم بن ياسر السليمانى الرئيس التنفيذي للمدعى عليها الموجه إلى يحيى بن سعيد الجابري بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤرخ في ٢٠٢٠/٦/٢م للإفادة بأن الشركة المدعى عليها قامت بوقف جميع الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩م. ذلك أن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد خاطب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب خطاب مؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٩م تم عنونته بعبارة **(عاجل جداً - سري للغاية).**

مشيراً فيه إلى الأوامر السامية المطاعة والمشار إليها أعلاه موجهها بتنفيذ الأوامر السامية وإبلاغ كافة الشركات المنضوية تحت مجلس إدارة الهيئة؛ والمدعى عليها كما تعلم عدالة محكماتكم هي واحدة من الشركات المعنية بالامتثال للتوجيهات السامية المنقولة بالخطاب.



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

عاجل جدا
سري للغاية

الرقم: م وم-و/١٥١٢/١٠١ / ٢٠٢٠م

التاريخ: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ

الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

معالي / يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري ... الموقر
رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحية طيبة .. وبعد ..

بالإشارة إلى الأوامر السامية المطاعة لولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
العظيم حفظه الله ورعاه والقاضية بوقف الترقيات والمكافآت لجميع موظفي
الشركات الحكومية بغض النظر عن نتائج الشركات وأداءها وذلك اعتباراً من تاريخ
اليوم ٢٠٢٠/٣/١٩م.

عليه، يرجى تكريم معاليكم بتنفيذ الأوامر السامية المشار إليها وإبلاغ كافة
الشركات المنضوية تحت مجلس إدارة الهيئة والتأكد من وقف كافة القرارات الصادرة
عن مجالس إدارة الشركات بهذا الخصوص والتي لم تنفذ حتى تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية





د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

(نرفق لعدالة المحكمة صورة من المذكرة المشار إليها - مستند ثان)

(كما نرفق لعدالة المحكمة الموقرة نسخة من الخطاب الصادر من الوزير والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي أوردنا صورة منه أعلاه - مستند ثالث)

عليه تتساءل المدعى عليها - إزاء طلبات المدعي - هل كان يمكن لها الخروج على مقتضيات الأوامر السامية بما لها من طبيعة ملزمة؟ وتتساءل من يملك مخالفة النظام الأساسي للدولة؟

رابعاً:-

أما في شأن طلب ندب خبير فني في الدعوى فهو المردود بأنه من شأن إجابة المدعي لطلبه أن تفوض المحكمة صلاحيتها للخبير؛ ذلك وأنه كما هو معلوم لعدالة محكماتكم فإن وظيفة الخبير تتحدد في القانون بمساعدة المحكمة في استظهار أمور ليس في إمكانها استظهارها بنفسها وذلك لارتباطها بعلوم أو مسائل فنية لا تحيط بها المحكمة. وعلى ذلك يجب أن يقف عمل الخبير عند هذا الحد فلا تتطرق مهمته إلى تناول أمور أخرى لا تدخل في نطاق

وظيفته. وبالنظر إلى المسألة الحاسمة في الدعوى الماثلة وهي هل صدر أمر سامي بوقف الترقيات من عدمه؛ ما يبين معه أنها مسألة قانونية لا تدخل في نطاق وظيفة الخبير، وأنه بثبوتها تكون سائر طلبات المدعي في الدعوى الماثلة خليقة بالرفض.

عليه تلتزم المدعى عليها من عدالة محكماتكم القضاء برفض الدعوى تأسيساً على ما تقدم من أسباب.



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

﴿ بناءً عليه ﴾

تلتزم المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة بالقضاء:-

- ١- برفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقيات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها ولأسباب الأخرى السالف ذكرها.
- ٢- بإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغاً مقداره ١٠٠٠ ر.ع.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المحامي/ علي بن محمد العمري

مكتب د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية

مستند رقم (1)

التاريخ: ١٤٤٥ / ٦ / ١٩

الموافق: ٢٠٢٤ / ١٠ / ١

تاريخ إنتهاء الوكالة

٢٠٢٨ / ١٢ / ٣١



دائرة الكاتب بالعدل

١٠١٩٠٧٢٤

وكالة محاماة

الطرف الأول	راشد بن علي بن ابراهيم البلوشي	الجنسية	عمان	الرقم المدني	1527633
الصفة	رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سجل تجاري رقم / ١١٨٩١٨٤				

الوكيل		مكتب د . هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية	
المحامي		درجة التقاضي	الرقم المدني
١	علي بن محمد بن سليمان المعمرى	علي	٨٣٦٧٠٧٧
٢	هلال بن خليفه بن هلال الخروصي	علي	٦٧٨٥٩٦٩
٣	وارث بن خليفة بن هلال الخروصي	استئناف	١٧٩٣٨٩٤٢
٤	ساره بنت علي بن ناصر العنبرية	ابتدائي	٢٠٨٢١٤٢٢
٥	المنتصر بن ناصر بن خليفه القرني	تحت التمرين	١٢٠٥١٢٢٢
٦	آمنه بنت سيف بن علي الحمراءشدية	تحت التمرين	١٣٥٤٥٣٣٩
٧	ايمان بنت حمد بن سنيدي بن حميد الشعيلية	تحت التمرين	١١٤١١٧٣٣
٨	سعود بن خميس بن سيف بن خميس الخروصي	تحت التمرين	٢٥١٥٧٩٣١
٩	ملاك بنت وليد بن حمود المعمرية	تحت التمرين	١٣٨١٣٥٩٥

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتمدة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونائباً عنه في الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء العسكري والمحكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحرمات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الأجل للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة البينات والتصديق عليها والاعتراض على بينات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها وردها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات وطلب المعارضة والتماس إعادة النظر وطلب ترك الدعوى ورد القضاة ومخاصمتهم وطلب التحكيم وطلب الاستشكال واختيار ورد المحكمين وتسلم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق وله في سبيل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسلم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٣١ بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا.

الكاتب بالعدل / عبدالله بن سيف بن محمد الأخرمي

98135

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 603



تم إنجاز المعاملة إلكترونياً وللتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح (QR)

الورقة الأولى: ١ من ١

مستند رقم (٢)

جنازة : 7500 2450 9687 (+) صندوق البريد : 7101 شارع الكوثرية، 22، القاهرة
 فاكس : 7578 2458 9687 (+) ساحة أمن
 بريد إلكتروني : info@egyptianjournal.com الموقع الإلكتروني : www.egyptianjournal.com

مستند رقم (۳)

Sultanate of Oman
Ministry of Finance
Minister's Office
Muscat



سلطنة عُمان
وزارة المالية
مكتب الوزير
مسقط

عاجل جدا
سري للغاية

الرقم: م وم-و/١١٥١٢/١٠١ / ٢٠٢٠ م
التاريخ: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م

معالي / يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري ... الموقر
رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحية طيبة .. وبعد ،،

بالإشارة إلى الأوامر السامية المطاعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم - حفظه الله ورعاه - والقاضية بوقف الترفيات والمكافآت لجميع موظفي
الشركات الحكومية بغض النظر عن نتائج الشركات وأداءها وذلك اعتباراً من تاريخ
اليوم ٢٠٢٠/٣/١٩ م.

عليه، يرجى تكريم معاليكم بتنفيذ الأوامر السامية المشار إليها وإبلاغ كافة
الشركات المنضوية تحت مجلس إدارة الهيئة والتأكد من وقف كافة القرارات الصادرة
عن مجالس إدارة الشركات بهذا الخصوص والتي لم تنفذ حتى تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية



(١٤٧٢٠)